



ANALISTA
RENATO DE PRETTO
DIREITO TRIBUTÁRIO
AULA 1

ROTEIRO DE AULA

Sumário

1. Estado e o poder de tributar (relação jurídico-econômica-tributária)
2. Sistema constitucional tributário (arts. 145/162, CF)
3. Competência tributária
4. Espécies tributárias – CF 88

1. ESTADO E O PODER DE TRIBUTAR (relação jurídico-econômica-tributária)

- Estado e poder de tributar: relação jurídico econômica tributária
 - Não tem relação de império
 - Como se trata de relação jurídica, o Estado deve cumprir normas constitucionais e legais
 - Relação entre fisco e devedor
- Breve história do direito tributário
 - Origem na Magna Carta de João Sem Terra (1215)- foi estabelecido que não haveria tributação por vontade unilateral: exigiria prévia representação (autorização do parlamento) – gênese do princípio da legalidade tributária
 - Sistematização do direito tributário por meio da Lei Tributária alemã de 1919
 - Regulamentação do direito tributário, no Brasil, na CF de 1946 (EC 18/65): acoplado ao direito financeiro
 - Havia um regime tributário, antes da CF de 1946 --> permitia a bitributação e não se falava em planejamento tributário
 - A CF de 46 trouxe um sistema tributário como harmonia de normas

- Tributo sempre serviu como mecanismo de formação de receita: antigamente servia para arrecadar para guerras
 - Com o sistema tributário deixou-se de lado a ideia de regime tributário
 - CTN surge um ano após a EC 18/65 – nasce como lei ordinária e ligado ao direito financeiro
 - Na CF /88 é recepcionado como LC
 - A CF/88 trouxe deveres (como o de pagar tributo) e direitos do contribuinte: Estado social de direito tributário
- Finalidades do direito tributário
- Formação de receita (**ensejar arrecadação ao Estado** (teoria da interpretação econômica);
 - Proteção ao contribuinte

2- SISTEMA CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO (arts. 145/162, CF)

(i) Conceito: conjunto de normas (princípios e regras) que regula a tributação (ação estatal de exigir tributos).

- CF não criou tributo
- Quem cria tributo é a Lei

(ii) CF na área tributária (“a Constituição não criou tributo”):

- 1- discriminou competências tributárias;
- 2- classificou os tributos em espécies e subespécies;
- 3- traçou a regra-matriz das várias espécies e subespécies tributárias;
- 4- apontou as limitações ao “poder de tributar” (“Estatuto do Contribuinte”); exteriorizado através de princípios e imunidades tributárias
- 5- delimitou a repartição de receitas tributárias (arts. 157/162, CF). (possui grande proximidade com o direito financeiro)

Obs. visando facilitar o estudo dos tópicos seguintes, faz-se um breve resumo do que foi alterado pela EC 132/23:

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 132, de 20 de dezembro de 2023

1. Objetivos principais:

(i) Unificar impostos sobre o consumo – ICMS, ISS, ~~IP~~, PIS e COFINS – por meio da CBS (federal – cobrança definitivamente em 2027 – art. 195, V, CF c/c art. 126, I, “a”, do ADCT) e do IBS (competência compartilhada estadual/distrital/municipal – cobrança definitivamente em 2033 – art. 156-A, CF c/c art. 129 do ADCT);

- CBS: contribuição sobre bens e serviços

- Atente-se que o IPI não será extinto, mas terá uma grande redução: afetará apenas os produtos da zona franca de Manaus

- Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais

V - sobre bens e serviços, nos termos de lei complementar. [\(Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023\)](#)

(ii) Eliminar a guerra fiscal;

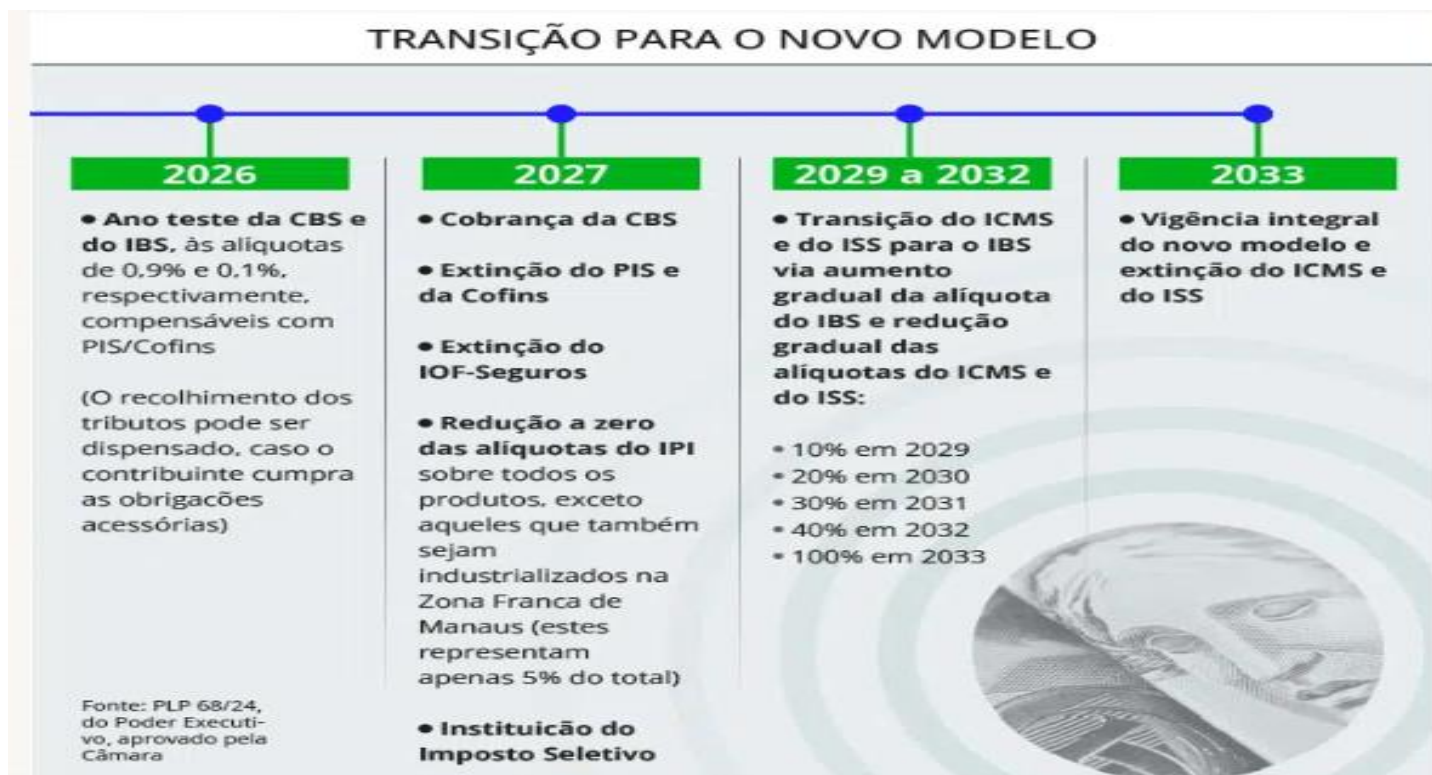
- em especial em face do ISS e ICMS

- coloca em risco a própria forma federativa do Estado

- IBS incidirá no destino

(iii) Atribuir maior transparência à tributação.

- Diante da grande quantidade de normas e tributos presentes no Brasil



Aprovação da LC nº 214/25, publicada em 17/01/2025: Institui o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), a Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto Seletivo (IS); cria o Comitê Gestor do IBS e altera a legislação tributária.

(2024/FGV/Câmara dos Deputados/Analista Legislativo/Consultoria - Consultor Legislativo - Área III - Reaplicação) O projeto de reforma tributária sobre o consumo sofreu diversas alterações durante o trâmite no Congresso Nacional. Em relação às premissas originais do projeto de reforma tributária, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

() O projeto original de reforma tributária previa a criação de um Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), não cumulativo, de caráter nacional, e com base ampla de incidência.

() Com o objetivo de alinhar a tributação sobre o consumo no Brasil ao padrão internacional, o projeto original da reforma estabelecia a tributação das operações no destino.

() A proposta original de reforma tributária sobre o consumo tinha como objetivo substituir os atuais tributos por um único imposto, razão pela qual não havia previsão para a criação de impostos seletivos.

As afirmativas são, respectivamente

A) V – V – F.

B) V – F – F.

C) F – V – F.

D) F – F – V.

E) V – V – V.

2. Novos princípios tributários explícitos:

Art. 145, § 3º, CF. O Sistema Tributário Nacional deve observar os princípios da **simplicidade**, da **transparência**, da **justiça tributária**, da **cooperação** e da **defesa do meio ambiente**.

- **simplicidade**: o sistema tributário deve ser mais claro e de acessível aplicação;
- **transparência**: previsibilidade do sistema tributário, credibilidade ao planejamento tributário dos contribuintes;
- **justiça tributária**: maior equidade na tributação;
- **cooperação**: relação de colaboração fisco-contribuinte (boa-fé)
- **defesa do meio ambiente**: proteção à vida sustentável e à defesa desse direito fundamental de terceira dimensão/geração.

3. Atenuação da regressividade fiscal:

- Na regressividade, quanto menor a renda da pessoa, proporcionalmente, maior será o tributo pago em relação a pessoa com maior renda;

Art. 145, § 4º, CF. As alterações na legislação tributária buscarão atenuar efeitos regressivos.

- maior a base de cálculo, maior a alíquota: progressividade fiscal (oposto da regressividade)

- cashback no plano tributário: isso ocorre com a intensão de concretizar essa norma da regressividade atenuada (LC 214/25)

3- COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA

(i) **Conceito:** aptidão para criar, em abstrato, tributos. Pertence apenas aos entes federados (U, E, DF e M).

(ii) **criação dos tributos** (sempre por lei – art. 150, I, CF):

- Lei Ordinária (regra);

- Lei Complementar (exceção) - 7 hipóteses (Federais – União):

- art. 148, CF (Empréstimos Compulsórios);

- art. 153, VII, CF (Imposto sobre Grandes Fortunas);

- art. 153, VIII, CF (Imposto Seletivo); EC 132/2023; LC 214/25

- art. 154, I, CF (Impostos Residuais da União);

- art. 156-A, CF (IBS); EC 132/2023; LC 214/25

- art. 195, V, CF (CBS); EC 132/2023; LC 214/25

- art. 195, § 4º, CF (Contribuições de seguridade social residuais).

obs. veja que apenas a União possui competência residual (somente a União pode criar outros tributos – impostos e contribuições)

- O Executivo não possui competência privativa para o início do processo legislativo tributário:

STF: A norma não reserva à iniciativa privativa do Presidente da República toda e qualquer lei que cuide de tributos, senão apenas a matéria tributária dos Territórios.

[ARE 743.480 RG, voto do rel. min. Gilmar Mendes, j. 10-10-2013, P, DJE de 20-11-2013, Tema 682.].

STF: A Constituição de 1988 admite a iniciativa parlamentar na instauração do processo legislativo em tema de direito tributário. A iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito, não se presume e nem comporta interpretação ampliativa, na medida em que, por implicar limitação ao poder de instauração do processo legislativo, deve necessariamente derivar de norma constitucional explícita e inequívoca. O ato de legislar sobre direito tributário, ainda que para conceder benefícios jurídicos de ordem fiscal, não se equipara, especialmente para os fins de instauração do respectivo processo legislativo, ao ato de legislar sobre o orçamento do Estado. [ADI 724 MC, rel. min. Celso de Mello, j. 7-5-1992, P, DJ de 27-4-2001.] = RE 590.697 ED, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 23-8-2011, 2ª T, DJE de 6-9-2011.

(iii) Competência para legislar sobre direito tributário (“legislar sobre tributo já instituído”):

Art. 24, I, CF. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;

obs. Veja que o Município não é mencionado na literalidade: deve-se combinar esse artigo com o art. 30, II e III da CF – competência suplementar em direito tributário (necessita de regulamentação da lei federal)

Bloco 2

(iv) Competência tributária para impostos – CF 88:

1) Federais (arts. 153 e 154, CF): II, IE, IR, IPI, IOF, ITR, IGF, IS, Impostos Residuais e Impostos Extraordinários;

Obs. pis e COFINS desaparecerão com a cobrança definitiva da CBS, bem como abará grande parte do IPI -somente incidirá em produtos com industrialização incentivada na zona franca de Manaus- (não eliminará este último)*

Obs. o imposto extraordinário será instituído por LO da União

2) Estaduais e DISTRITAIS (art. 155, CF): ITCMD, ICMS e IPVA;

3) Municipais e DISTRITAIS (art. 156 c/c o art. 147, parte final, CF): IPTU, ITBI e ISS.

obs. veja que o DF possui competência cumulativa ou múltipla: pode instituir impostos estaduais e municipais

obs. DF não pode ter município, por expressa vedação da CF; conclui-se que Brasília não é município

4) Imposto de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios: IBS (art. 156-A, CF).

***Art. 126, ADCT. A partir de 2027:**

I - serão cobrados:

a) a contribuição prevista no art. 195, V, da Constituição Federal;

b) o imposto previsto no art. 153, VIII, da Constituição Federal;

II - serão extintas as contribuições previstas no art. 195, I, "b", e IV, e a contribuição para o Programa de Integração Social de que trata o art. 239, todos da Constituição Federal, desde que instituída a contribuição referida na alínea "a" do inciso I;

III - o imposto previsto no art. 153, IV, da Constituição Federal:

- a) terá suas alíquotas reduzidas a zero, exceto em relação aos produtos que tenham industrialização incentivada na Zona Franca de Manaus, conforme critérios estabelecidos em lei complementar; e
- b) não incidirá de forma cumulativa com o imposto previsto no art. 153, VIII, da Constituição Federal."

Em 2027, o seguro deixará de ser base de incidência do IOF, passando a incidir o IBS sobre os seguros:

****Art. 3º, EC nº 132/23.** A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações:

(...) "Art. 153. (...)

(...) V - operações de crédito e câmbio ou relativas a títulos ou valores mobiliários;

Art. 23, EC nº 132/23. Esta Emenda Constitucional entra em vigor:

I - em 2027, em relação aos arts. 3º e 11;

- operações de seguro sujeitar-se-ão, a partir de 2027, à tributação por IBS sob regime específico (art. 156-A, § 6º, II, da CF c/c art. 10, I, "a", EC 132/2023).

Ampliação da competência tributária de impostos federais:

Art. 153, CF. Compete à União instituir impostos sobre:

(...) VIII - produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, nos termos de lei complementar.

- cobrança possível a partir de 2027 – art. 126, I, "b", ADCT.
- "imposto seletivo" ou "imposto do pecado".
- função extrafiscal: estimular ou desestimular comportamentos como função primordial (não é a arrecadação)

(NC-UFPR – 2019/ Analista – Direito) Sobre competência para instituir impostos, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () A União poderá instituir impostos não elencados na Constituição, desde que não invada a competência dos demais entes federados, observe a reserva de lei complementar, sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados na Constituição.
- () Cabem à União os impostos municipais a serem arrecadados no Distrito Federal.
- () Entre outros, compete à União instituir impostos sobre importação de produtos estrangeiros, doação de quaisquer bens ou direitos e renda e proventos de qualquer natureza.
- () Compete ao Distrito Federal instituir imposto sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seu território.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

A) V – F – F – V.

B) F – F – V – V.

C) V – V – F – F.

D) F – V – V – V.

(v) características da competência tributária

- Exclusiva ou privativa: apenas o ente federado apontado pela CF pode criar o tributo (art. 6º da CF) – ex. IGF apenas pela União; o compartilhamento de receita, após a arrecadação, **NÃO** tira essa característica;

- **obs.** taxa e contribuição de melhoria como competência comum: art. 45, II e III; a contribuição de melhoria exige valorização gerada por obra pública; veja que se a obra pública for executada pelo município, apenas esse poderá instituir a contribuição (veja que continua sendo exclusiva a competência)
- **Tributação de territórios**: autarquia federal – dentro do sistema administrativo da União – art. 47 da CF (mesmo os tributos estaduais, no âmbito do território, continuam com a União); já os dos municípios no território, mantem a competência para os próprios municípios
- **bis in idem**: um ente federado exigindo mais de um tributo derivado do mesmo fato gerador; ex. II e IPI importação – ambos com fato gerador importação e de competência da União; ex. PIS e COFINS com fato gerador na receita ou faturamento; imposto de guerra – art. 154, II-
- **bitributação**: dois entes federados cobrando tributos sobre o mesmo fato gerador; deve ajuizar ação de consignação em pagamento; não há solidariedade tributária ativa (entre credores); somente um único ente federado pode ser credor; exceções: art. 154, II – imposto de guerra (ex. União pode criar um segundo IPTU ou segundo IPVA); bitributação internacional – imposto de renda para o Brasil e para outro país
- **Art. 6º, CTN.** A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas Constituições dos Estados e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, e observado o disposto nesta Lei.

Parágrafo único. Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em parte, a outras pessoas jurídicas de direito público pertencerá à competência legislativa daquela a que tenham sido atribuídos.

- **Súmula nº 69, STF.** A constituição estadual não pode estabelecer limite para o aumento de tributos municipais.

(CESPE / CEBRASPE - 2018 / STJ / Analista Judiciário - Área Judiciária) À luz da jurisprudência majoritária e atual dos tribunais superiores e da doutrina acerca dos princípios constitucionais tributários, do indébito tributário, do crédito tributário e do poder de tributar, julgue o item seguinte.

A repartição das receitas tributárias deve observar rigorosamente a competência tributária de cada ente político.

() Certo

(x) Errado

Bloco 3

- Indelegável: não há possibilidade de o ente delegado passar para outro sua competência; ex. União não pode delegar a criação do IGF para o município; art. 7º do CTN;

- a cobrança/fiscalização do tributo pode ser delegada: capacidade tributária ativa
- (≠ capacidade tributária ativa);

Art. 7º, CTN. A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos do § 3º do artigo 18 da Constituição.

§ 1º A atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais que competem à pessoa jurídica de direito público que a conferir.

§ 2º A atribuição pode ser revogada, a qualquer tempo, por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha conferido.

§ 3º Não constitui delegação de competência o cometimento, a pessoas de direito privado, do encargo ou da função de arrecadar tributos

FCC - 2022 / TRT - 23ª REGIÃO (MT) Analista Judiciário - Área Judiciária) A Constituição Federal de 1988 outorgou à União a competência para instituir vários impostos. Relativamente a essa competência, é correto afirmar que

A) o cometimento, a pessoas de direito privado, do encargo ou da função de arrecadar tributos pode ser efetuado pela União, pois isso não caracteriza delegação da competência que lhe foi constitucionalmente atribuída.

B) os Estados passaram a ter competência para tributar as grandes fortunas, em razão de a União não ter exercido sua competência para instituir referido imposto.

C) a União tem competência legislativa plena em relação a esses impostos, excetuados os casos em que a receita deles seja distribuída entre outras pessoas jurídicas de direito público, hipótese em que a competência será concorrente, em âmbito restrito.

D) os Estados e os Municípios poderão exercer essa competência plena, de maneira subsidiária, no caso de a União não a exercer.

E) a atribuição da função de fiscalizar os impostos federais, que decorre da competência que a Constituição Federal atribuiu à União para instituí-los, é indelegável.

- Inaducável: não há prazo para a criação do tributo

- art. 153, VII da CF – IGF – até hoje esse imposto não foi criado, mas ainda pode ser
- (≠ capacidade tributária ativa): há prazo para cobrança; relacionado com prescrição (cobrança) e decadência (constituição do crédito tributário)

- Exercício facultativo

- art. 8º do CTN
- Não é porque a CF estabeleceu o IGF para a União que ela tem obrigação de criar esse tributo
- discricionariedade: conveniência e oportunidade
- Art. 8º, CTN. O não-exercício da competência tributária não a defere a pessoa jurídica de direito público diversa daquela a que a Constituição a tenha atribuído

▪ *** Implementação do imposto sobre grandes fortunas - ADO 55/DF, Relator: Ministro Marco Aurélio, Redator do acórdão: Ministro Cristiano Zanin

RESUMO:

O Congresso Nacional está em mora na edição da lei complementar que regulamenta o imposto sobre grandes fortunas - IGF (CF/1988, art. 153, VII).

Existe previsão constitucional específica para destinar o montante arrecadado através do IGF para fundo constitucional que objetiva combater e erradicar a pobreza. Isso, porque a EC nº 31/2000 criou o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (previsto no art. 79 do ADCT), que, por expressa previsão do art. 80, III, do ADCT, é composto pelo produto da arrecadação no imposto previsto no art. 153, VII, da CF/1988. A omissão legislativa, em um contexto de equilíbrio fiscal sensível, com constantes pressões por corte de gastos e redução das despesas da União, compromete não apenas a arrecadação potencial, mas a própria eficácia dos direitos fundamentais assegurados pelo texto constitucional (art. 3º). Contudo, não é possível estipular prazo para que o Poder Legislativo elabore a mencionada norma, em especial porque a complexidade do tema demanda intenso debate sobre os reflexos positivos e negativos acerca da instituição do tributo. Além disso, é vedada a atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Nesse contexto, o Brasil apresentou perante o G-20 um trabalho para discutir a implementação desse imposto no âmbito desse grupo de países, visando evitar a fuga de capital e de patrimônio. O objetivo é reunir esforços perante órgãos multilaterais e internacionais para discutir com maior cautela o modelo mais adequado para o IGF. Com base nesses e em outros entendimentos, o Plenário, por maioria, julgou procedente a ação para declarar a omissão do Congresso Nacional na elaboração da lei prevista no art. 153, VII, da CF/1988, que prevê a competência da União para instituir impostos sobre grandes fortunas, nos termos de lei complementar. (STF, ADO 55/DF, relator Ministro Marco Aurélio, redator do acórdão Ministro Cristiano Zanin, julgamento finalizado em 06.11.2025).

Em suma:

- IGF e STF, ADO 55***.
- Imposto sobre grandes fortunas: competência federal (art 153, VII da CF/88)
- Não há regulamentação por LC ainda
- Omissão legislativa que gerou a ADO citada
- Competência tributária: quem pode criar o tributo
- Competência tributária é de exercício facultativo: o ente responsável tem discricionariedade para criar o tributo de sua competência conforme conveniência e oportunidade
- STF reconheceu a inconstitucionalidade por omissão, ainda que presente a citada característica
- Geralmente, ao julgar procedente uma ADO, o STF estabelece um prazo para que o legislativo elabore a lei
- Excepcionalmente, no caso da ADO em questão, não foi fixado prazo, ainda que julgada procedente
- Extrai-se do julgado que diante da complexidade do tema envolvendo esse tributo, é necessário instituir uma agenda para debate da melhor forma de implementar o tributo através da LC (ex. estabelecer base de cálculo, alíquota, periodicidade, dentre outros exemplos)

(FCC - 2022 / TRT - 23ª REGIÃO (MT) Analista Judiciário - Área Judiciária) A Constituição Federal de 1988 outorgou à União a competência para instituir vários impostos. Relativamente a essa competência, é correto afirmar que

A) o cometimento, a pessoas de direito privado, do encargo ou da função de arrecadar tributos pode ser efetuado pela União, pois isso não caracteriza delegação da competência que lhe foi constitucionalmente atribuída.

B) os Estados passaram a ter competência para tributar as grandes fortunas, em razão de a União não ter exercido sua competência para instituir referido imposto.

C) a União tem competência legislativa plena em relação a esses impostos, excetuados os casos em que a receita deles seja distribuída entre outras pessoas jurídicas de direito público, hipótese em que a competência será concorrente, em âmbito restrito.

D) os Estados e os Municípios poderão exercer essa competência plena, de maneira subsidiária, no caso de a União não a exercer.

E) a atribuição da função de fiscalizar os impostos federais, que decorre da competência que a Constituição Federal atribuiu à União para instituí-los, é indelegável.

(FGV – 2022 - TRT - 13ª Região (PB) - Analista Judiciário - Área Judiciária) Até o advento da Reforma Trabalhista da Lei nº 13.467/2017, em nosso país, havia certas contribuições sindicais que apresentavam natureza tributária, mas que eram cobradas judicialmente, em caso de não recolhimento, pelas próprias entidades sindicais.

Acerca dessa função que era cumprida pelas entidades sindicais e de sua relação com o fenômeno da competência tributária, assinale a afirmativa correta.

- A) a competência tributária é delegável, desde que a delegação seja conferida pelo ente competente para instituir um tributo a outra pessoa jurídica de direito público ou a pessoa jurídica privada que tutela interesses socialmente relevantes.
- B) o ente competente para instituir um tributo pode atribuir a função de arrecadar tributos a outra pessoa jurídica, mas não a função de fiscalização de tributos
- C) o ente competente para instituir um tributo não pode revogar unilateralmente a atribuição de arrecadar tributos que conferiu a outra pessoa jurídica.
- D) o ente competente para instituir um tributo pode revogar a atribuição de arrecadar tributos que conferiu a outra pessoa jurídica, desde que aguardado o primeiro dia do exercício financeiro seguinte.
- E) não constitui delegação de competência tributária o cometimento, a pessoas de direito privado, do encargo ou da função de arrecadar tributos.**

4- ESPÉCIES TRIBUTÁRIAS – CF 88

- Obs. o CTN adotou a teoria tripartida: CIT – apenas contribuições, imposto e taxas como espécies (podem ser estabelecidas por todos os entes, atento para as especificidades dos impostos)

- Adoção da **teoria pentapartida** (STF, RE 146.733):

- 1) **Impostos** (art. 145, I) – U, E, DF e M;
- 2) **Taxas** (art. 145, II) - U, E, DF e M;
- 3) **Contribuição de Melhoria** (art. 145, III) - U, E, DF e M;
- 4) **Empréstimos Compulsórios** (art. 148) – **só** U;

Bloco 4

5) **Contribuições Especiais** (art. 149 e art. 149-A):

5.1) **Sociais**: - gerais – **só** U – voltadas para a área social e que não fazem vínculo com a seguridade (ex. art. 212 da CF – salário educação)

- De seguridade social (*) – regra: U – saúde e assistência social; atento para o caso da previdência social com o art. 149 exposto abaixo, apresentando situação excepcional na previdência social **

5.2) **de intervenção no domínio econômico** (CIDE) – **só** U; busca concretizar os princípios da ordem econômica (art. 170); ex. contribuição para o INCRA – busca concretizar a função social da propriedade; contribuição para o SEBRAE – busca concretizar o tratamento favorecido às microempresas e de pequeno porte

5.3) **de interesse de categorias profissionais/econômicas** – **só** U; ex. anuidade dos Conselhos de Fiscalização (autarquia federal) (sinônimo: contribuição corporativa)

5.4) **CIP (ou COSIP)** (art. 149-A) **Contribuição para o custeio, a expansão e a melhoria do serviço de iluminação pública e de sistemas de monitoramento para segurança e preservação de logradouros públicos** (art. 149-A – ver EC 132/23) – M e DF.

(5.5 – CEPPS – art. 136, ADCT) – Estados e transitória .

-**Competência dos Estados, Municípios e DF, no que tange às contribuições, apenas sobre previdência de seus servidores:

Art. 149, § 1º, da CF (EC 103/19). A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de **regime próprio de previdência social**, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou do benefício recebido.

- Contribuição pelo Estado sobre prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos?
Inconstitucionalidade (*)

STF: O art. 149, *caput*, da Constituição atribui à União a competência exclusiva para a instituição de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais e econômicas. Essa regra contempla duas exceções, contidas nos arts. 149, § 1º, e 149-A, da Constituição. À exceção desses dois casos, aos Estados-membros não foi atribuída competência para a instituição de contribuição, seja qual for a sua finalidade. A competência, privativa ou concorrente, para legislar sobre determinada matéria não implica automaticamente a competência para a instituição de tributos. Os entes federativos somente podem instituir os impostos e as contribuições que lhes foram expressamente outorgados pela Constituição. Os Estados-membros podem instituir apenas contribuição que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de seus servidores. A expressão "regime previdenciário" não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos.

[STF, RE 573.540, rel. min. Gilmar Mendes, j. 14-4-2010, P, DJE de 11-6-2010, Tema 55.]

Vide ADI 3.106, rel. min. Eros Grau, j. 14-4-2010, P, DJE de 24-9-2010.

É inconstitucional preceito de lei estadual que institui contribuição compulsória de bombeiros e policiais militares estaduais para compor fundo de assistência, com o objetivo de custear serviços de saúde a eles prestados.

Contudo, o legislador estadual pode estabelecer contribuição facultativa com o aludido fim. (STF. Plenário. ADI 5368/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 28/10/2022 - Informativo 1074).

* Contribuição temporária estadual compensatória:

Art. 136, ADCT. Os Estados que possuíam, em 30 de abril de 2023, fundos destinados a investimentos em obras de infraestrutura e habitação e financiados por contribuições sobre produtos primários e semielaborados estabelecidas como condição à aplicação de diferimento, regime especial ou outro tratamento diferenciado, relativos ao imposto de que trata o art. 155, II, da Constituição Federal, **poderão instituir contribuições semelhantes, não vinculadas ao referido imposto, observado que:**

I - a alíquota ou o percentual de contribuição não poderão ser superiores e a base de incidência não poderá ser mais ampla que os das respectivas contribuições vigentes em 30 de abril de 2023;

II - a instituição de contribuição nos termos deste artigo implicará a extinção da contribuição correspondente, vinculada ao imposto de que trata o art. 155, II, da Constituição Federal, vigente em 30 de abril de 2023;

III - a destinação de sua receita deverá ser a mesma das contribuições vigentes em 30 de abril de 2023;

IV - a contribuição instituída nos termos do caput será extinta em 31 de dezembro de 2043.

Parágrafo único. As receitas das contribuições mantidas nos termos deste artigo não serão consideradas como receita do respectivo Estado para fins do disposto nos arts. 130, II, "b", e 131, § 2º, I, "b", deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias."

o **Impostos:** tributo não vinculado;

- **Taxas e contribuição de melhoria:** tributos vinculados – depende de atividade/prestação estatal prévia-;
- **Empréstimos Compulsórios e Contribuições Especiais:** tributos qualificados pela finalidade ou pela destinação.

- art. 4º, CTN: **derrogação**;

- Recepção quanto aos impostos, taxas e contribuição de melhoria (art. 5º, CTN);

- Não recepcionado quanto aos empréstimos compulsórios e às contribuições especiais, haja vista a relevância da destinação legal da arrecadação desses dois tributos

Art. 4º, CTN. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la:

I - a denominação e demais características formais adotadas pela lei;

II - a destinação legal do produto da sua arrecadação.

Bloco 5

Art. 149 § 2º, CF. As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo:

I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;

II - incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços;

III - poderão ter alíquotas:

a) ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro;

b) específica, tendo por base a unidade de medida adotada.

(FUNDATEC - 2022 - Analista – Direito) Sobre as contribuições especiais tributárias, assinale a alternativa correta.

A) Compete à União, aos Estados e aos Municípios instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas.

B) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões.

C) As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação.

D) As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico não incidirão sobre o lucro decorrente de exportação.

E) As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico não incidirão sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços.

(FCC – 2022 - TRT - 23ª REGIÃO (MT) - Analista Judiciário - Área Judiciária) De acordo com a Constituição Federal de 1988, as contribuições previdenciárias

A) são instituídas exclusivamente pela União e incidem sobre as receitas decorrentes de exportação.

B) são instituídas pela União, pelos Estados e pelos Municípios, relativamente às atividades industriais, comerciais e de serviços.

C) não incidem sobre as receitas decorrentes de exportação, mas incidem sobre a importação de produtos estrangeiros.

D) são instituídas exclusivamente pela União e pelo Distrito Federal e não podem incidir sobre a importação de serviços.

E) são instituídas, preferencialmente, pela União e, subsidiariamente, pelos Estados, e têm suas alíquotas máximas fixadas em Resolução do Senado Federal.

ESPÉCIES TRIBUTÁRIAS

1. IMPOSTOS (arts. 16 e ss., CTN)

(i) Conceito – art. 16, CTN – trata-se de tributo não vinculado à atuação estatal.

- Art. 16, CTN. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte.

(CESPE / CEBRASPE - 2018 – STJ - Analista Judiciário - Área Judiciária) Julgue o item que se segue, a respeito das disposições do Código Tributário Nacional (CTN).

O imposto se distingue das demais espécies de tributos porque tem como fato gerador uma situação que independe de atividades estatais específicas.

(x) Certo () Errado

ii) O imposto possui caráter contributivo (≠ taxas e contribuição de melhoria, as quais detêm caráter retributivo ou comutativo).

(iii) Princípio informador: capacidade contributiva (art. 145, § 1º, CF);

- Art. 145, § 1º, CF. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.

- Quanto maior a capacidade econômica do contribuinte, maior a contribuição (ex. alíquotas progressivas do IRPF)
- Possível aplicação, porém, do princípio da capacidade contributiva a todas as espécies tributárias (STF, RE176.382);

(iv) princípio da não-afetação do produto da arrecadação dos IMPOSTOS (art. 167, IV, CF)

- Deve ser feita interpretação literal: aplica apenas para impostos
- Afetação dos impostos é feita pela lei orçamentária anual;
- **≠ taxas** (que podem ter citada afetação);
- Art. 167, CF. São vedados:

(...) IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo;

- **STF** (ADI 2.059/PR) – vinculação possível quanto às receitas derivadas de taxas:

1. Preceito contido em lei paranaense, que destina 0,2% [zero vírgula dois por cento] sobre o valor do título do imóvel ou da obrigação, nos atos praticados pelos cartórios de protestos e títulos, registros de imóveis, títulos e documentos e tabelionatos, ao Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário — FUNREJUS não ofende o art. 167, inciso IV, da Constituição do Brasil. Precedentes. 2. A norma constitucional veda a vinculação da receita dos impostos, inexistindo, na Constituição, preceito análogo pertinente às taxas. Pedido julgado improcedente

- **ADI 3704**

2. TAXAS (arts. 77/80, CTN)

(i) Conceito – art. 145, II, CF (*)

- Trata-se de tributo vinculado à prestação estatal (atividade estatal prestada e que beneficia o contribuinte);
- Art. 145, II, CF. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:
- (...) II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;

(ii) Espécies:

A- Taxa de Polícia;

B- Taxa de Serviço Público

A) Taxa de Polícia (ou Taxa “de fiscalização” – art. 78, CTN):

- Poder de Polícia é o mecanismo de frenagem de direitos fundamentais em prol da coletividade (art. 78, CTN);

- Exemplos: taxa de fiscalização de anúncios; taxa de localização e funcionamento de estabelecimento; TCFA (taxa de controle e fiscalização ambiental); taxa de fiscalização da CVM (S. 665, STF); taxa de passaporte.

B) Taxa de Serviço Público:

- Taxa abrange apenas serviço público singular ou “uti singuli”;
- Referido serviço público, então, tem que ser, cumulativamente:

* **Específico** (unidades autônomas) e

divisível (utilização separada) – art. 79, CTN;

Art. 79. Os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se:

I - utilizados pelo contribuinte:

a) efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título;

b) potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento;

II - específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade, ou de necessidades públicas;

III - divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários.

- Jurisprudência:

▪ Natureza jurídica das custas e emolumentos

(...) II. Custas e emolumentos. Serventias judiciais e extrajudiciais. Natureza jurídica. É da jurisprudência do Tribunal que as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais tem caráter tributário de taxa. III. Lei Tributária. Prazo nonagesimal. Uma vez que o caso trata de taxas, devem observar-se as limitações constitucionais ao poder de tributar, dentre essas, a prevista no art. 150, III, c, com a redação dada pela EC 42/03. Prazo nonagesimal para que a Lei Tributária se torne eficaz.

(STF; ADI 3.694-7; AP; Tribunal Pleno; Rel. Min. Sepúlveda Pertence; Julg. 20/09/2006; DJU 22/11/2006; Pág. 30).

▪ LEGALIDADE TRIBUTÁRIA e TAXAS JUDICIÁRIAS.

De acordo com a orientação jurisprudencial do STF, a instituição dos emolumentos cartorários pelo Tribunal de Justiça afronta o princípio da reserva legal. Somente a lei pode criar, majorar ou reduzir os valores das taxas judiciárias (STF, ADI 1.709, rel. min. Maurício Corrêa, j. 10-2-2000, P, DJ de 31-3-2000).